

0001504-85.2017.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natan Danilo Xavier Uchoa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

Vistos.

Em cumprimento à ordem do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarada no Habeas Corpus acostado às fls. 400/411, passo a redimensionar a pena, nos termos das premissas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

0001504-85.2017.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natan Danilo Xavier Uchoa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

Vistos.

Em cumprimento à ordem do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarada no Habeas Corpus acostado às fls. 400/411, passo a redimensionar a pena, nos termos das premissas indicadas por aquele Tribunal Superior.  
Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da

Lei de Drogas, não se pode ignorar que o réu é primário e não registra maus antecedentes. No entanto, não se pode ignorar também a elevada quantidade de droga apreendida (998,86 gramas de maconha, divididos em duas peças de tijolo e uma pequena porção já embalada), razão pela qual fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão, bem como aquela prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Diante disso, retorno a reprimenda ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não obstante a grande quantidade de drogas apreendidas, não se pode ignorar que o mesmo fundamento foi utilizado para exasperar a pena-base. De outro lado, observo que incide a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o réu é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dito isso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza da droga apreendida, as circunstâncias em que o delito foi praticado, notadamente a primariedade e bons antecedentes do réu, diminuo a reprimenda em 1/2, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o réu possui boas condições financeiras.

Atento ao que restou decidido pelo STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP, e levando em conta a detração penal prevista na Lei nº 12.736/12, vê-se ser o caso de fixação do regime aberto para o restante do cumprimento da pena corporal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para CONDENAR NATAN DANILO XAVIER UCHOA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras.

Considerando a primariedade e bons antecedentes, o réu preenche os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública em local a ser especificado por ocasião da execução criminal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto e o réu poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto e teve a pena substituída.

Cumpra-se. Intimem-se.

Birigui, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA